



**PUTUSAN**

**Nomor 904 PK/Pdt/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SO HUAN**, bertempat tinggal di Jalan Kail Nomor 88, Lingkungan IV, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. **JULIANTY, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Kail Nomor 88, Lingkungan IV, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Ali Leonardi N., S.H., S.E., M.B.A., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat *Ali Leonardi N., S.H., S.E., MBA., M.H. & Associates*, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 41-B, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2024;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I dan Tergugat II;

**L a w a n**

1. **SUTANTO Alias AHAI SUTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Kompleks Melati, Lingkungan IV, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara;
2. **TJIN-TJIN**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Kompleks Melati, Lingkungan IV, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Rakerhut Situmorang, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Rakerhut Situmorang, S.H., M.H. & Rekan,

*Halaman 1 dari 13 Hal. Put. Nomor 904 PK/Pdt/2025*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Puri Nomor 56, Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat;

D a n

1. **WAHAB ARDIANTO alias AKA**, bertempat tinggal di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Lingkungan V, Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara;
2. **LINDA LAW**, bertempat tinggal di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H., Lingkungan V, Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Turut Termohon I Peninjauan Kembali dan Turut Termohon II Peninjauan Kembali memberikan kuasa kepada Tekad Kawi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat *Tekad Kawi, S.H. & Associates*, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 219, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2024;
3. **KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR)/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)**, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman Nomor 6 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
4. **HELMI, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H., Lingkungan V, Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 13 Hal. Put. Nomor 904 PK/Pdt/2025

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserve-toir beslag*) yang diletakkan oleh pengadilan dalam perkara ini;
4. Mengabulkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun perlawanan (*verzet*);
5. Menyatakan Para Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik (*good faith*) atas kedua bidang tanah sebagaimana dimaksud pada Sertifikat Hak Milik Nomor 74 dengan luas 17.187 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 75 dengan luas 22.812 m<sup>2</sup>;
6. Menyatakan sah jual beli atas 2 (dua) bidang tanah antara Para Penggugat dan Tergugat III dan Tergugat IV melalui perantara Tergugat I dan Tergugat II atas 2 (dua) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 74 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 75;
7. Menyatakan proses Jual Beli Tanah dari Tergugat III kepada Tergugat II dengan Akta Jual Beli dengan Nomor 30 tanggal 10 Oktober 2019 terhadap bidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 74 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat selaku PPAT Kabupaten Asahan cacat hukum dan olehnya agar dinyatakan batal demi hukum;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 74 dengan luas tanah 17.187 m<sup>2</sup> yang telah dibalik nama semula atas nama Tergugat III menjadi ke atas nama Tergugat II yang proses balik namanya melalui Tergugat V adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;



9. Menyatakan dalam hukum penguasaan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 74 dengan luas tanah 17.187 m<sup>2</sup> oleh Penggugat I dan Penggugat II sah secara hukum dan tidak melawan hukum;
10. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana dimaksud pada Sertifikat Hak Milik Nomor 74 dengan luas tanah 17.187 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 75 dengan luas tanah 22.812 m<sup>2</sup> tersebut;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak manapun yang menguasai kedua bidang tanah dimaksud untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun kepada Para Penggugat atas bidang tanah seluas 17.187 m<sup>2</sup> sebagaimana dimaksud pada Sertifikat Hak Milik Nomor 74 tersebut;
12. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV atau pihak manapun untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun kepada Para Penggugat atas bidang tanah seluas 22.812 m<sup>2</sup> sebagaimana dimaksud pada Sertifikat Hak Milik Nomor 75 tersebut;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk melakukan perbuatan hukum melakukan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 74 dari semula atas nama Tergugat II (Julianty, S.E.) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 75 dari semula atas nama Tergugat III (Wahab Ardianto), keduanya menjadi atas nama Penggugat I (Sutanto) tanpa syarat apapun berdasarkan putusan Pengadilan dalam perkara ini agar dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun perlawanan (*verzet*);
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, yaitu:
  - Kerugian materiil sejumlah Rp5.370.000.000,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
  - Kerugian imateriil sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
15. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II:

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;
2. Gugatan Para Penggugat kabur/*obscuur libel*;
3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV:

1. Pengadilan Negeri Tanjung Balai tidak berwenang secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Pengadilan Negeri Tanjung Balai tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Tergugat III dan IV tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
5. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat V:

1. Gugatan salah alamat (*error in persona*);
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjb, tanggal 3 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 5 dari 13 Hal. Put. Nomor 904 PK/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai pembeli beritikad baik (*good faith*) atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 74 dengan luas  $\pm 17.187$  (tujuh belas ribu seratus delapan puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Desa Asahan Mati, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
4. Menyatakan sah jual beli atas 1 (satu) bidang tanah antara Para Penggugat selaku pembeli dan Tergugat III dan Tergugat IV selaku penjual melalui perantara Tergugat I dan Tergugat II atas bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 74 dengan luas  $\pm 17.187$  (tujuh belas ribu seratus delapan puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Desa Asahan Mati, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
5. Menyatakan jual beli atas bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 74 dengan luas  $\pm 17.187$  (tujuh belas ribu seratus delapan puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Desa Asahan Mati, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 30 tanggal 10 Oktober 2019 antara Tergugat II selaku pembeli dan Tergugat III selaku penjual adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 74 dengan luas  $\pm 17.187$  (tujuh belas ribu seratus delapan puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Desa Asahan Mati, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, yang telah dibalik nama semula atas nama Tergugat III ke atas nama Tergugat II yang proses balik namanya melalui Tergugat V adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan dalam hukum penguasaan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 74 dengan luas  $\pm 17.187$  (tujuh belas ribu seratus delapan puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Desa Asahan Mati, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah sah secara hukum;





8. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 74 dengan luas  $\pm$  17.187 (tujuh belas ribu seratus delapan puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Desa Asahan Mati, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak manapun yang menguasai bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 74 dengan luas  $\pm$  17.187 (tujuh belas ribu seratus delapan puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Desa Asahan Mati, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun kepada Para Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk melakukan perbuatan hukum melakukan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 74 dengan luas  $\pm$  17.187 (tujuh belas ribu seratus delapan puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Desa Asahan Mati, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dari semula atas nama Tergugat II (Julianty S.E.) menjadi atas nama Penggugat I (Sutanto) dan/atau Penggugat II (Tjin Tjin);
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materil sejumlah Rp85.877.308,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan rupiah) dan kerugian immateril sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat;
12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.131.000,00 (lima juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 474/PDT/2023/PT MDN, tanggal 12 September 2023, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I dan II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjb, tanggal 3 Juli 2023;

Dalam Pokok Perkara:

- memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjb, tanggal 3 Juli 2023 yang dimintakan banding sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk melakukan perbuatan hukum melakukan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 74 dengan luas  $\pm 17.187$  (tujuh belas ribu seratus delapan puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Desa Asahan Mati, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dari semula atas nama Tergugat II (Julianty S.E.) menjadi atas nama Penggugat I (Sutanto) dan/atau Penggugat II (Tjin Tjin);
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjb, tanggal 3 Juli 2023 untuk selebihnya;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 736 K/Pdt/2024, tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 736 K/Pdt/2024, tanggal 20 Maret 2024, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2024, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2024, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.G/PK/2024/PN Tjb, *juncto* Nomor 736 K/PDT/2024, *juncto* Nomor 474/Pdt/2023/PDT MDN, *juncto* Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjb, yang dibuat oleh

Halaman 8 dari 13 Hal. Put. Nomor 904 PK/Pdt/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Agustus 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*) dan adanya kekhilafan hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Peninjauan Kembali dan memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan dan/atau membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 736 K/Pdt/2024 tanggal 20 Maret 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 474/PDT/2023/PT MDN., tanggal 12 September 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjb., tanggal 3 Juli 2023;

Dan/atau Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 13 Hal. Put. Nomor 904 PK/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali, Turut Termohon I Peninjauan Kembali dan Turut Termohon II Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali, masing-masing tanggal 20 September 2024 dan tanggal 11 September 2024, yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenal adanya novum:

- Bahwa setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I dan Tergugat II, bukti bertanda Bukti PK-1 dan Bukti PK-2, hanya berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, sehingga bukan merupakan bukti sah, Bukti PK-3 berupa Print Out Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 022107821 atas nama So Huan (Pemohon I Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I) tidak didukung alat bukti lain untuk membuktikan adanya transaksi jual beli sebagian tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Asahan Mati, tanggal 28 Desember 2005, atas nama Julianty, S.E. (Pemohon II Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II) dengan pihak lain, Bukti PK-4 berupa Surat Tanda Terima Setoran terdaftar atas nama Wahab Ardianto (Turut Termohon I Peninjauan Kembali) dan Bukti PK-5 berupa Tanda Terima Sertifikat Hak Milik Nomor 74 atas nama Julianty, tanggal 31 Januari 2020, bukan alat bukti kepemilikan atas tanah yang sah, sehingga seluruh bukti surat bukan bukti surat (novum) yang menentukan sesuai ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana

Halaman 10 dari 13 Hal. Put. Nomor 904 PK/Pdt/2025



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Mengenai adanya kekhilafan hakim:

1. Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa memori peninjauan kembali dan kontra-kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris*, sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan terkait status kepemilikan atas objek sengketa, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat adalah pemilik objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Asahan Mati, tanggal 28 Desember 2005, yang dibeli secara sah dari Turut Peninjauan Kembali I dan Turut Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat III dan Tergugat IV, dengan perantaraan Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I dan Tergugat II, maka perbuatan jual beli tanah objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 30, tanggal 10 Oktober 2019 antara Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II (pembeli) dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat III (penjual) adalah tidak sah dan batal demi hukum, sehingga penguasaan Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Asahan Mati, tanggal 28 Desember 2005, oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali SO HUAN dan kawan tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SO HUAN, 2. JULIANTY, S.E.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2025 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Lucas Prakoso

Syamsul Ma'arif

Ttd./

Agus Subroto



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto

Biaya-biaya:

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Meterai .....        | Rp 10.000,00            |
| 2. Redaksi .....        | Rp 10.000,00            |
| 3. Administrasi PK .... | <u>Rp2.480.000,00 +</u> |
| Jumlah .....            | Rp2.500.000,00          |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 13 dari 13 Hal. Put. Nomor 904 PK/Pdt/2025